

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084114-69.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: OSMAR RIBEIRO DE MENEZES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. SUSPENSÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5084114-69.2024.4.02.5101

510014902735 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084114-69.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: OSMAR RIBEIRO DE MENEZES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se agravo/medida de urgência em face da decisão do Juízo a quo que indeferiu a tutela de evidência, a fim de que seja declarada suspensão da retenção na fonte do imposto de renda (IR), sobre a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob o fundamento de doença grave elencada no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88.

Sustenta a recorrente a urgência da medida, uma vez que os descontos em sua renda vem promovendo comprometimento do seu sustento, alegando estar isento do tributo por ser portador de Paralisia Irreversível Incapacitante - Amputação de Membro inferior Altura da Coxa - Cardiopatia Grave - Síndrome Isquêmica do MID - Hipertensão Arterial Sistêmica..

Sem contrarrazões.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conforme o artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), são estabelecidas as disposições gerais relativas à tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, fazendo uma análise dos fatos aventados na inicial e principalmente dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, na atual fase processual, probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência/evidência pleietada.

Em relação à urgência alegada, diante do caráter alimentar da verba sobre a qual vem incidindo o imposto de renda, entendo que, de fato, a isenção legal se revela necessária aos portadores de doença grave, a fim de prestigiar o seu tratamento.

Porém, apesar da urgência que ora se revela, com relação à probabilidade do direito, qual seja, a isenção tributária por doença grave, deve ser aferida no caso concreto a efetiva condição de saúde da parte autora, sendo certo que carece o feito de adequada instrução probatória com a participação da parte adversa.

Assim, apenas com análise dos fatos e do direito narrados na petição inicial, bem como dos documentos juntados, não é possível deferir a tutela de urgência *inaudita altera pars*.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.